Riscontro al reclamo prot. RCL/2030/0187 — Banca Popolare del Frignano S.p.A.

Dati del messaggio PEC

Mittente: reclami@pec.bpfrignano.it Destinatario: eliamontorsi@pec.it Data e ora di invio: 20/03/2030 11:42:07 (+0100) Ricevuta di avvenuta consegna: 20/03/2030 11:42:19 (+0100) Identificativo messaggio: opec2913.20300320114207.18877.02.1.71@pec.actalis.it Oggetto: Riscontro reclamo ns. prot. RCL/2030/0187 — Montorsi Elia — rapporto n. 000401234567 Allegato: Riscontro_RCL_2030_0187.pdf (firmato digitalmente)

Testo della lettera

BANCA POPOLARE DEL FRIGNANO S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Via Emilia Centro 118 — 41121 Modena Capitale sociale euro 312.450.000,00 i.v. — Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5412 — Codice ABI 05412 Registro delle Imprese di Modena — P.IVA e C.F. 01894520363 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Direzione Compliance — Ufficio Reclami — tel. 059 4381200 — PEC reclami@pec.bpfrignano.it

Modena, 20 marzo 2030 Prot. RCL/2030/0187/U Pratica seguita da: Mauro Baraldi

Egregio Signor Elia Montorsi Via Circonvallazione Sud 41 41049 Sassuolo (MO) PEC: eliamontorsi@pec.it

Oggetto: Suo reclamo pervenuto via PEC in data 2 febbraio 2030 (ns. prot. RCL/2030/0187) — rapporto di deposito titoli n. 000401234567 — Filiale di Sassuolo — riscontro.

Egregio Signor Montorsi,

facciamo seguito al reclamo in oggetto, pervenuto a questo Ufficio in data 2 febbraio 2030 e protocollato in pari data, con il quale Ella contesta la profilatura effettuata in occasione dell'apertura del rapporto, l'informativa ricevuta in relazione all'acquisto dei certificates ISIN XS1892204471 e ISIN XS1935570126 e la perdita di valore registrata dagli stessi, chiedendo altresì copia di documentazione contrattuale e contabile.

All'esito dell'istruttoria condotta con la Filiale di Sassuolo e con la Direzione Wealth Management, Le rappresentiamo quanto segue.

1. Profilatura. In data 14 marzo 2028 Ella ha sottoscritto il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento e il questionario di profilatura previsto dalla normativa MiFID. Il questionario reca la Sua firma su ciascuna pagina, oltre alla dichiarazione, anch'essa sottoscritta, di aver fornito personalmente le risposte e di averne compreso la finalità. Dalle risposte rese è derivato un profilo di rischio "dinamico", con orizzonte temporale superiore a cinque anni, obiettivo di crescita del capitale e conoscenza ed esperienza dichiarate "media-alta" con riferimento a obbligazioni strutturate e certificates. Dagli atti della Filiale non risulta alcuna richiesta di revisione o aggiornamento del profilo anteriore al dicembre 2029. La circostanza che le risposte siano state inserite a terminale dal consulente rientra nella ordinaria modalità operativa di raccolta assistita e non incide sulla riferibilità delle stesse al cliente che le ha sottoscritte.

2. Adeguatezza e informativa. Le operazioni del 22 marzo 2028 e del 9 ottobre 2028 sono state effettuate nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti e sono state entrambe sottoposte a valutazione di adeguatezza, con esito positivo rispetto al profilo in essere. Per il certificate ISIN XS1892204471 il documento contenente le informazioni chiave (KID) risulta consegnato e da Lei sottoscritto per ricevuta in data 22 marzo 2028, unitamente alla dichiarazione di adeguatezza riportata

sul modulo d’ordine. Per il certificate ISIN XS1935570126, acquistato con ordine impartito telefonicamente il 9 ottobre 2028 secondo la procedura prevista dall’art. 12 del contratto quadro, il KID è stato reso disponibile nell’area riservata del servizio di banca telematica e l’operazione Le è stata confermata con la nota di eseguito e con il rendiconto successivo. Il personale della Filiale ci ha confermato di aver illustrato le caratteristiche dei prodotti, ivi compresi il meccanismo della barriera e la natura condizionata delle cedole.

3. Andamento dei prodotti. I certificates sono strumenti a capitale condizionatamente protetto, il cui valore riflette l’andamento dei sottostanti; la Banca non presta alcuna garanzia di rendimento né di restituzione del capitale. Alla data del 28 febbraio 2030 il controvalore complessivo dei due strumenti era pari a euro 55.890,00 (ISIN XS1892204471: 39,75%, euro 23.850,00; ISIN XS1935570126: 80,10%, euro 32.040,00), a fronte di proventi cedolari già accreditati per complessivi euro 3.600,00. Entrambi i certificates sono tuttora in corso e conservano la possibilità di recupero fino alla scadenza; la differenza da Lei indicata costituisce pertanto una minusvalenza potenziale, non realizzata.

4. Richiesta di documentazione. Il modulo d’ordine del 22 marzo 2028, completo della dichiarazione di adeguatezza, e il relativo KID sono a Sua disposizione presso la Filiale di Sassuolo, previo appuntamento con il direttore dott. Marco Sgarbi. Le ulteriori richieste (documentazione dell’ordine del 9 ottobre 2028, registrazione della conversazione telefonica, note di eseguito, rendiconti periodici e rendiconti annuali dei costi e degli oneri) sono state trasmesse all’Ufficio Operations Titoli, che provvederà con separata comunicazione nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

Per le ragioni sopra esposte, non ravvisando alcuna irregolarità nella condotta della Banca e del proprio personale, non possiamo accogliere la richiesta risarcitoria da Lei formulata e il reclamo deve intendersi respinto in ogni sua parte.

Il presente riscontro è reso entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo, come previsto dalla normativa vigente e dall’art. 19 del contratto quadro.

Qualora non fosse soddisfatto del presente riscontro, Le ricordiamo che la Banca aderisce ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie: l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob, ciascuno secondo il proprio ambito di competenza e nei termini stabiliti dalle relative discipline. Informazioni sulle modalità di ricorso sono disponibili sui siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.acf.consob.it e presso tutte le nostre filiali. Resta comunque ferma la facoltà di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e Le porgiamo distinti saluti.

Banca Popolare del Frignano S.p.A. Ufficio Reclami dott.ssa Laura Vecchi Responsabile

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)